

1503066-34.2020.8.26.0576

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Adulteração de Sinal Identificador de Veículo Automotor

Magistrado: Carolina Marchiori Bueno Cocenzo

Comarca: São José do Rio Preto

Foro: Foro de São José do Rio Preto

Vara: 3ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 10/06/2022

... a ré é reincidente pelo crime de tráfico de drogas (proc. nº 2919-92.2014 - fls. 160), elevo sua pena em 1/6, atingindo-se 01 ano e 02 meses de reclusão e 11 dias-multa, no valor unitário de 1/30 do salário mínimo, levando-se em consideração a situação econômica da ré, em conformidade com o artigo 60 do Código Penal. Sem causas de aumento e diminuição da pena. Sem outras causas ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de São José do Rio Preto

Foro de São José do Rio Preto

3ª Vara Criminal

Rua Marechal Deodoro da Fonseca, 3036, Centro, São José do Rio Preto - SP - cep 15010-902

TERMO DE AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO, DEBATES E JULGAMENTO

Processo nº:

1503066-34.2020.8.26.0576 - 2020/000898

Classe - Assunto

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Adulteração de Sinal Identificador de Veículo Automotor

Documento de Origem:

Inquérito Policial, Inquérito Policial, Boletim de Ocorrência, Portaria -

2130662/2020 - 01º D.P. S.JOSE DO RIO PRETO, 7610876 - 01º D.P. S.JOSE DO RIO

PRETO, 1222/20/429 - 01º D.P. S.JOSE DO RIO PRETO, 2130662 - 01º D.P. S.JOSE DO RIO PRETO

Averiguado:

ADELLY FERREIRA DE BARROS DINIZ

Artigo da Denúncia:

art. 180, caput, do CP

Aos 09 de junho de 2022, às 14:00h, na sala de audiências da 3ª Vara Criminal do Foro de São José do Rio Preto, Comarca de São José do Rio Preto, Estado de São Paulo, sob a presidência do(a) MM. Juiz(a) de Direito Dra. Carolina Marchiori Bueno Cocenzo, comigo Escrevente ao final nomeado(a), foi aberta a audiência de instrução, debates e julgamento, nos autos da ação entre as partes em epígrafe. Cumpridas as formalidades legais e apregoadas as partes, verificou-se a presença do digno representante do Ministério Público, na pessoa do Excelentíssimo Senhor Dr. José Márcio Rossetto Leite. Presente a acusada ADELLY FERREIRA DE BARROS DINIZ, acompanhada de Defensor público Dr. Luiz Eduardo Kawano Dias. Presente ainda a testemunha EMERSON CESAR BATISTA. Pelas partes houve a desistência da testemunha Marcelo Vítor Lima, o que foi homologado pela MM. Juíza. A seguir foi colhido o depoimento da testemunha e a ré interrogada, tendo a MM. Juíza declarado encerrada a instrução processual, passando-se aos debates. Em seguida, dada a palavra às partes, foram feitas manifestações gravadas no sistema audiovisual. Em seguida, pela MM. Juíza foi proferida a seguinte sentença: "Vistos. ADELLY FERREIRA DE BARROS DINIZ, qualificada nos autos, foi denunciada por infração ao art. 180,

caput, do Código Penal, porque em meados do ano de 2018, em data e local não precisados, na cidade e comarca de São José do Rio Preto, SP, a acusada adquiriu e recebeu, em proveito próprio, a motoneta Honda Biz 125 KS, cor vermelha, ano 2007, com a placa CKR-5501, São José do Rio Preto, SP, esta pertencente a uma motocicleta Honda CG 125, cor vermelha, ano 1998, e a numeração do chassi suprimida, ciente de que se tratava de veículo proveniente de crime contra a fé pública. Conforme apurado, no dia 2 de fevereiro de 2020 Adelly conduzia a motoneta receptada pela Rua Orsini Dias Aguiar, perto do nº. 78, neste município, e foi abordada pelos policiais militares Marcelo Vitor Lima e Emerson César Batista, os quais constataram que a placa CKR-5501, São José do Rio Preto, SP, pertencia a uma motocicleta Honda CG 125, cor vermelha, ano 1998. Verificaram ainda que a numeração do chassi estava suprimida, o que foi comprovado pelo laudo pericial de fls. 21/24. Adelly adquiriu e recebeu a motoneta de um vendedor desconhecido, sem qualquer documento que lhe possibilitasse transitar por vias públicas e a pesquisa da numeração do motor a identificava como sendo da Honda Biz 125 KS, placa DVX-1687, Jales, SP, relacionada para leilão. A acusada revelou informalmente aos policiais que tinha conhecimento de que a placa nela instalada pertencia a outro veículo. A denúncia teve por base Inquérito Policial, sendo recebida às fls. 104/105. A ré Adelly Ferreira de Barros Diniz foi citada às fls. 123, apresentando resposta à acusação às fls. 127, a qual foi apreciada às fls. 128/129. A folha de antecedentes foi juntada (fls. 90/94, 99/103, 115/121 e 154/161). Nesta audiência foram ouvidas as testemunhas arroladas e a ré interrogada. Em debates orais, o Ministério Público requereu a parcial procedência da ação para desclassificar a conduta para o artigo do delito de receptação culposa. A defesa, por seu turno, reiterou a manifestação do Ministério Público e requereu a condenação no crime na modalidade culposa. É o relatório. DECIDO. A ação penal é procedente. A materialidade do fato está comprovada pelo Inquérito Policial, pelo boletim de ocorrência (fls. 04/06), pelo auto de exibição e apreensão (fls. 07/08), pelas fotografias (fls. 10/16), pelo laudo pericial de exame metalográfico (fls. 21/24), pelo documento emitido pela Secretaria de Segurança Pública do Estado de São Paulo acerca da motocicleta Honda BIZ, placas DVX1687 (fls. 77/82), pelos demais documentos juntados aos autos, bem como pela prova oral produzida. A autoria, outrossim, é certa. Na fase policial, a testemunha comum Marcelo Vitor Lima, policial militar, ao prestar declarações reiterou o histórico do boletim de ocorrência. Constatou no referido BO que os policiais estavam em patrulhamento ostensivo de rotina pelas ruas desta urbe, quando avistaram uma motocicleta, placas CKR-5501, e realizaram a abordagem do veículo. Conduzindo o referido veículo estava a acusada Adelly Ferreira de Barros Diniz. Após pesquisas foi constatado que a placa acima citada referia-se a uma Motocicleta Honda CG-125, características estas que não condiziam com a motocicleta Honda Biz conduzida por Adelly. Ao se observar o chassi da motocicleta foi possível verificar que se encontrava raspado, portando apenas os 4 últimos dígitos (****8602). Também foi realizada pesquisa do motor da motocicleta e foi constatado ser referente a uma Honda BIZ 125 KS, placas DVX-1687 (número do motor JA04E17028602). Indagada, a acusada relatou que adquiriu a motocicleta havia 1 ano e 3 meses, pelo valor aproximado de R\$1.300,00, de um vendedor o qual anunciou o veículo no site OLX. A acusada também assumiu que sabia que a placa presente na motocicleta não pertencia ao chassi e motor da motocicleta a qual conduzia. Diante dos fatos a acusada foi conduzida até a Central de Flagrantes, juntamente com sua motocicleta (fls. 04/06 e 45). Na fase policial, o depoimento da testemunha comum Emerson César Batista (fls. 04/06 e 46), policial militar, foi no mesmo sentido do depoimento de Marcelo Vitor Lima. Em juízo, a testemunha comum Emerson César Batista disse que estava em patrulhamento e visualizou Honda Bis. Feita abordagem placa era de outra moto e o motor era alteração. A ré disse que tinha comprado a moto no site OLX e tinha ciência de que a placa era de outra motocicleta, pois disse isso. Pelo que se recorda a placa era de uma moto Titan. Na fase policial, a ré Adelly Ferreira de Barros Diniz disse que no ano de 2018 havia saído da casa de seu pai e passava por momentos difíceis financeiramente, tendo encontrado no market place do Facebook a venda a motocicleta apreendida no dia 02/02/2020, após abordagem dos policiais militares. Não sabia a procedência da motocicleta, mas quem lhe vendeu

lhe disse que a moto não tinha BO e também não tinha documento. Pagou em torno de R\$ 1.700,00 em dinheiro não se lembra para quem, nome ou quem seria o vendedor. A moto lhe foi útil àquela época. Atualmente tem veículo devidamente registrado (fls. 76). Em juízo, a ré Adelly Ferreira de Barros Diniz disse que comprou moto no momento de desespero para trabalhar e por mau conselho. Não passou pela sua cabeça que iria responder ao processo. Soube da placa depois de um ano e continuou com a moto por necessidade. Ficou comprovado que a ré adquiriu moto que sabia ser produto de crime, na medida em que foi abordada na condução do veículo, admitindo que a adquiriu e não apresentou qualquer documentação. Na pesquisa realizada pelos policiais militares, havia informação de que a placa da moto era de outro veículo e os policiais verificaram que o chassi estava com numeração suprimida. Além disso, a acusada disse aos policiais que tinha conhecimento que a placa nela instalada pertencia a outro veículo, circunstâncias indicativas de sua ciência da procedência delitiva. A ré admitiu que comprou a moto e ficou sabendo da placa após um ano que estava com a moto, mas continuou com o veículo por necessidade. Sua versão não pode ser considerada como atenuante, porque não admitiu a prática integral do delito. Por tais razões presente e comprovado o dolo na conduta, não havendo que se falar na desclassificação para o delito de receptação culposa. Ademais, não ficou demonstrado o valor pago pela moto, tampouco de quem ela adquiriu, afirmando tão somente que foi pelo site OLX. Assim, satisfatoriamente provadas a materialidade e a autoria, a condenação é medida que se impõe. Passo a dosar a pena. A pena-base tem por referência o preceito secundário do artigo 180, caput, do Código Penal, cuja previsão mínima é de 01 ano de reclusão e multa. A culpabilidade é a própria do crime. Havendo circunstância verificada nos autos a demonstrar maior de reprovabilidade da conduta, tendo em vista que a ré é reincidente, o que será analisado na segunda fase da dosimetria, aplico a pena-base no mínimo legal, 01 ano de reclusão e 10 dias-multa. Tendo em vista que a ré é reincidente pelo crime de tráfico de drogas (proc. nº 2919-92.2014 - fls. 160), elevo sua pena em 1/6, atingindo-se 01 ano e 02 meses de reclusão e 11 dias-multa, no valor unitário de 1/30 do salário mínimo, levando-se em consideração a situação econômica da ré, em conformidade com o artigo 60 do Código Penal. Sem causas de aumento e diminuição da pena. Sem outras causas modificadoras da pena, torno-a definitiva no patamar supra indicado. Não há que se falar em substituição da pena corporal por penas alternativas, ante a reincidência da ré. Pelos mesmos motivos, torna-se inviável a concessão do sursis. Fixo o regime aberto para o cumprimento da pena, com fulcro no art. 33, §2º, letra "c" do Código Penal. Posto isso, JULGO PROCEDENTE a ação penal para condenar a ré ADELLY FERREIRA DE BARROS DINIZ, por infração ao artigo 180, caput, do Código Penal, à pena de 01 ano e 02 meses de reclusão, em regime inicial aberto, e 11 dias-multa, no valor unitário de 1/30 do salário mínimo. Tendo em vista que respondeu ao presente processo solta, concedo à ré o direito de recorrer em liberdade em relação a estes autos. Transitada em julgado, expeça-se mandado de prisão, observando-se o regime fixado. Aos 13/09/2021 foi proferida decisão determinando a destruição da motoneta, placas DVX1687, chassi: 9C2JA04107R028602, proprietário: Marcio Honorato Ribeiro, ano/modelo: 2007, marca: HONDA/BIZ 125 KS, combustível: gasolina, cor: vermelha, município: Jales - SP (fls. 104/105). Custas do processo pela ré, observando-se o art. 12 da Lei 1060/50 (Lei da Assistência Judiciária). Pela Defesa foi manifestado o interesse em recorrer para superior instância. Posto isso, recebo o recurso de apelação interposto pela Defesa. Abra-se vista para oferecimento das razões recursais. Publicada em audiência, registre-se, saindo os presentes intimados. NADA MAIS. Lido e achado conforme, vai devidamente assinado. Eu, Paulo Cecílio Junior, Escrevente Técnico Judiciário, digitei.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA

CERTIDÃO: CERTIFICO e DOU FÉ QUE AS PARTES PRESENTES NESTE ATO TOMARAM CIÊNCIA DE TODO O TEOR DESTES TERMOS DE AUDIÊNCIA, NO QUAL CONSTARÁ A ASSINATURA DIGITAL DO MM. JUIZ.